



PUTUSAN
Nomor 3355 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PATRICK TYNDALE HEELAS**, bertempat tinggal di Apartemen Indah Puri Blok 10#03-09, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau,
2. **GARY JOHN WARD**, bertempat tinggal di Apartemen Indah Puri Blok 01#03-01, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;
3. **BRYAN ROBERT PHILLIPS**, bertempat tinggal di Apartemen Indah Puri Blok 09#04-02, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau,
4. **JAMES JOSEPH GELPI JR**, bertempat tinggal di Apartemen Indah Puri Blok 01#02-02, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, kesemuanya dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Robby Handi Surya Batubara, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Robby H. S. Batubara, S.H. & Associates, berkantor di Komplek Ruko Kurnia Djaja Alam (KDA) Blok B Nomor 16, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;
5. **JEFFREY STUART JAMES**, bertempat tinggal di Apartemen Indah Puri Blok 07#02-03, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robby Handi Surya Batubara, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023



Kantor Hukum Robby H. S. Batubara, S.H. & Associates,
berkantor di Komplek Ruko Kurnia Djaja Alam (KDA) Blok B
Nomor 16, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;

6. CARL MILADIN MARKOVIC, bertempat tinggal di
Apartemen Indah Puri Blok 09#02-04, Kelurahan Patam
Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan
Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robby Handi
Surya Batubara, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada
Kantor Hukum Robby H. S. Batubara, S.H. & Associates,
berkantor di Komplek Ruko Kurnia Djaja Alam (KDA) Blok B
Nomor 16, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

**PT. GUTHRIE JAYA INDAH ISLAND RESORT (INDAH PURI
GOLF RESORT)**, diwakili oleh Direktur, Jimmy Arinto,
berkedudukan di Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Patam
Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Mangara Manurung, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para
Advokat pada *Law Office* Mangara Manurung, S.H., M.H. &
Associates, berkantor di Gedung Forum Nine, Lantai 1, Gallery
Jalan Imam Bonjol, Nomor 9, Kelurahan Petisah Tengah,
Kecamatan Medan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Mei 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dan

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)**,
diwakili Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Muhammad

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023



Rudi, berkedudukan di Jalan Ibnu Sutowo, Nomor 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), berkantor di Jalan Ibnu Sutowo, Nomor 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi ini untuk seluruhnya;
2. Melarang Tergugat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama berlangsungnya pemeriksaan ini dan/atau selama putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap untuk tidak melakukan suatu tindakan apapun baik langsung maupun tidak langsung terhadap bangunan apartemen milik Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika untuk tiap hari pelanggaran/keterlambatannya dalam mentaati putusan provisionil ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah jual beli bangunan apartemen dalam perkara *a quo* dari Tergugat kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023



4. Menyatakan unit-unit apartemen dalam perkara *a quo* adalah sah secara hukum milik Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga Penggugat 1 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Luas bangunan apartemen milik Penggugat 1 adalah 117,80 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
117,80 m ² x Rp25.000.000,00	Rp2.945.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil yaitu bahwa Penggugat 1 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Penggugat tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika;

- b. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga Penggugat 2 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Luas bangunan apartemen milik Penggugat 2 adalah 123,88 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
123,88 m ² x Rp25.000.000,00	Rp3.097.000.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah)



Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil yaitu bahwa Penggugat 2 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Penggugat tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika;

c. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga Penggugat 3 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Luas bangunan apartemen milik Penggugat 3 adalah 122,80 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp.25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
122,80 m ² x Rp25.000.000,00	Rp3.070.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh juta rupiah)

Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil yaitu bahwa Penggugat 3 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Penggugat tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika;

d. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga Penggugat 4 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Luas bangunan apartemen milik Penggugat 4 adalah 117,80 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp25.000.000,00/m²;



Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
117,80 m ² x Rp25.000.000,00	Rp2.945.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil yaitu bahwa Penggugat 4 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Penggugat tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika;

- e. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga Penggugat 5 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Luas bangunan apartemen milik Penggugat 5 adalah 117,80 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
117,80 m ² x Rp25.000.000,00	Rp2.945.000.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil yaitu bahwa Penggugat 5 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Penggugat tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika;



- f. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga Penggugat 6 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Luas bangunan apartemen milik Penggugat 6 adalah 122,06 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
122,06 m ² x Rp25.000.000,00	Rp.3.051.500.000,00 (tiga miliar lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil yaitu bahwa Penggugat 6 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Penggugat tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah pengguna tanah yang sah secara hukum terhadap tanah seluas 901.719 m² yang terletak di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam yang merupakan bagian tanah tertentu dari hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 september 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2048;
3. Menyatakan segala perjanjian yang terjadi termasuk didalamnya perjanjian jual beli unit apartemen antara Para Tergugat dalam

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi atau dengan pihak lain di atas sebahagian tanah/lahan seluas 901.719 m² tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang secara sepihak mengaku-ngaku sebagai pemilik sah atas unit-unit Apartement Indah Puri yang berdiri di atas sebagian pemanfaatan tanah yang dialokasikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi seluas 901.719 m² yang terletak di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp100.300.000.000,00 (seratus miliar tiga ratus juta rupiah) secara terang dan tunai;
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi. untuk membayar bunga sebesar Rp5.015.000.000,00 (lima miliar lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimajukan hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini, sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat dalam Rekonvensi ataupun pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding ataupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Btm, tanggal 27 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.906.000,00 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT TPG, tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022, tanggal 24 Februari 2022, dan tanggal 7 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13.23.171/AKTA/PDT/2023/PN.BTM *juncto*

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/PDT/2023/PT TPG *juncto* Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Btm, tertanggal 27 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi ini untuk seluruhnya;
2. Melarang Termohon Kasasi/Termohon Kasasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama berlangsungnya pemeriksaan ini dan/atau selama putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap untuk tidak melakukan suatu tindakan apapun baik langsung maupun tidak langsung terhadap bangunan apartemen milik Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika untuk tiap hari pelanggarannya dan mentaati putusan provisionil ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah jual beli bangunan apartemen dalam perkara *a quo* dari Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi;
4. Menyatakan unit-unit apartemen dalam perkara *a quo* adalah sah secara hukum milik Para Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi 1 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil

- Luas bangunan apartemen milik Pemohon Kasasi 1 adalah 117,80 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
117,80 m ² x Rp25.000.000,00	Rp2.945.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Kerugian immateriil

Kerugian immateriil yaitu bahwa Pemohon Kasasi 1 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Pemohon Kasasi 1 tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi secara tunai dan seketika;

- b. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi 2 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil



- Luas bangunan apartemen milik Pemohon Kasasi 2 adalah 123,88 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
123,88 m ² x Rp25.000.000,00	Rp3.097.000.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Kerugian immateriil

Kerugian immateriil yaitu bahwa Pemohon Kasasi 2 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Pemohon Kasasi 2 tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi secara tunai dan seketika;

- c. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi 3 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil

- Luas bangunan apartemen milik Pemohon Kasasi 3 adalah 122,80 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
122,80 m ² x Rp25.000.000,00	Rp3.070.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh juta rupiah)

Kerugian immateriil

Kerugian immateriil yaitu bahwa Pemohon Kasasi 3 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan



hukum oleh Termohon Kasasi yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Pemohon Kasasi 3 tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi secara tunai dan seketika;

- d. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi 4 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil

- Luas bangunan apartemen milik Pemohon Kasasi 4 adalah 117,80 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1m² (satu meter persegi) = Rp25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
117,80 m ² x Rp25.000.000,00	Rp2.945.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Kerugian immateriil

Kerugian immateriil yaitu bahwa Pemohon Kasasi 4 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Pemohon Kasasi 4 tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi secara tunai dan seketika;

- e. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi 5 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil

- Luas bangunan apartemen milik Pemohon Kasasi 5 adalah 117,80 m²;



- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp.25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
117,80 m ² x Rp25.000.000,00	Rp.2.945.000.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Kerugian immateriil

Kerugian immateriil yaitu bahwa Pemohon Kasasi 5 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Pemohon Kasasi 5 tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi secara tunai dan seketika;

- f. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi 6 mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- Luas bangunan apartemen milik Pemohon Kasasi 6 adalah 122,06 m²;
- Harga pasar bangunan apartemen di Kota Batam 1 m² (satu meter persegi) = Rp.25.000.000,00/m²;

Luas Bangunan x Harga Pasar Bangunan m ²	Total
122,06 m ² x Rp25.000.000,00	Rp3.051.500.000,00 (tiga miliar lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian immateriil

Kerugian immateriil yaitu bahwa Pemohon Kasasi 6 tidak dapat menikmati apartemen miliknya akibat dikuasai secara melawan



hukum oleh Termohon Kasasi yang tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi agar gugatan ini tidak kabur Pemohon Kasasi 6 tentukan jumlah uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi secara tunai dan seketika;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Termohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan Termohon Kasasi melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 23 Mei 2023 dan 9 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2023 dan tanggal 9 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas unit Apartemen Indah Puri Resort yang terletak di Jalan Patam, Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa unit apartemen yang dibongkar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah milik Turut Tergugat Konvensi yang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi Nomor 13/SPJ/KA-AT/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 antara Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan tidak ada keberatan dari Turut Tergugat Konvensi, maka perbuatan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PATRICK TYNDALE HEELAS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PATRICK TYNDALE HEELAS, 2. GARY JOHN WARD, 3. BRYAN ROBERT PHILLIPS, 4. JAMES JOSEPH GELPI JR, 5. JEFFREY STUART JAMES, dan 6. CARL MILADIN MARKOVIC** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 3355 K/Pdt/2023